

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1106/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายสง่า เทพอวยชัย กับพวก

โจทก์

นายปรีชา โล่กิม

จำเลย

นายปรีชา โล่กิม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายสง่า เทพอวยชัย และนายเปียนันต๊ะเงิน ผู้เสีย
หายทั้งสองขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 80,288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิวรรคหนึ่ง,72
วรรคสาม,72 ทวิ วรรคสอง ความผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตรา 80,288 จำคุก 10
ปี ความผิดฐาน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ตามมาตรา 7,72 วรรคสาม จำคุก 1
ปีความผิดฐานพาอาวุธปืน ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 6
เดือนรวมจำคุก 11 ปี 6 เดือน คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาคดี ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม คงจำคุก จำเลย 7 ปี8 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 104,103)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 3,38)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ